

1004542-35.2022.8.26.0176

Classe: Habeas Corpus Criminal

Assunto: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins

Magistrado: BARBARA CAROLA HINDERBERGER CARDOSO DE ALMEIDA

Comarca: Embu das Artes

Foro: Foro de Embu das Artes

Vara: 2ª Vara Judicial

Data de Disponibilização: 20/07/2022

... - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins

Documento de Origem:

Tipo de Documento dos Dados da Delegacia << Informação indisponível >> - Número

Doc. e Dist. Pol. dos Dados da Delegacia << Informação indisponível >>

Impetrante:

Sergio Battiato

Tipo Completo da Parte Passiva Principal << Informação indisponível >>:

Nome da Parte Passiva Principal << Informação ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Embu das Artes

Foro de Embu das Artes

2ª Vara Judicial

Avenida Vereador Jorge de Souza, 855, Embu das Artes-SP - cep 06803-270

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1004542-35.2022.8.26.0176 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1004542-35.2022.8.26.0176

Classe - Assunto:

Habeas Corpus Criminal - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins

Documento de Origem:

Tipo de Documento dos Dados da Delegacia << Informação indisponível >> - Número

Doc. e Dist. Pol. dos Dados da Delegacia << Informação indisponível >>

Impetrante:

Sergio Battiato

Tipo Completo da Parte Passiva Principal << Informação indisponível >>:

Nome da Parte Passiva Principal << Informação indisponível >>

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). BARBARA CAROLA HINDERBERGER CARDOSO DE ALMEIDA

Vistos.

ÉRIKA CRISTINA ASTOLFO BILLER impetrou HABEAS CORPUS em favor de SÉRGIO BATTIATO contra ato do sr.Delegado de Polícia da Delegacia Especializada DISE de Taboão da Serra.

Em síntese alega que o paciente está sendo investigado e acusado injustamente por suposta prática do delito previsto no art.2º da Lei 12.850/13 (associação criminosa).

Requeru o trancamento da ação penal.

Informou a autoridade policial às fls.110/111 dizendo que não ocorreu qualquer ilegalidade e que a investigação que envolve o paciente é decorrente de ação da Delegacia Especializada no combate ao narcotráfico.

É o relatório.

DECIDO.

A ordem deve ser denegada.

De fato, o "habeas corpus" não se presta para trancamento de inquérito policial, salvo quando o fato imputado manifestamente não for típico, ou quando, manifestamente, o indiciado não for o autor do delito, o que não é o caso dos autos. O simples indiciamento em inquérito policial não constitui constrangimento ilegal a ser corrigido por intermédio do "habeas corpus" (STF RHC 56.019, DJU 16.6.78, pg.4394).

Ora, o indiciamento dos pacientes ocorreu por força de investigações que está sendo levada a cabo na Delegacia Especializada no combate ao narcotráfico baseada em escutas telefônicas e mandados de busca e apreensão.

O trancamento de inquérito policial somente é possível desde logo se se verifica a atipicidade do fato investigado ou evidente impossibilidade do indiciado ser seu autor (RTJ 95/514).

Com relação aos fatos em sí, serão apurados no curso do próprio inquérito policial ou no curso de eventual ação penal proposta pelo Ministério Público, sendo impossível sua apreciação por intermédio do "habeas corpus" .

DIANTE DO EXPOSTO, denego a ordem de habeas corpus. Sem custas.

P.R.I.C.

Embu das Artes, 20 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA